食品廣告違規類別 07／12

# 精神體力・專注記憶

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

**85 件**
被罰案件，占全部 344 件的 25%

**6 件**
有健康食品許可證，廣告仍被罰

**745 萬元**
罰款合計，單件最高 65 萬元

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

# 被罰原因：三條界線

醫療效能

## 提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

**本類例：**失智、延緩記憶退化、腦霧、慢性疲勞

**食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元**

誇大不實

## 改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

**本類例：**思緒清晰、提升專注力、補腦、消除疲勞

**食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元**

健康食品

## 有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

**本類相關項目：**抗疲勞

**健康食品管理法 §14**

本類 85 件中有 6 件是有許可證的健康食品，仍因廣告虛偽、誇張，依健康食品管理法 §14 被罰。「疲勞」相關說法出現在 43 件。



資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

# 被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

## 醫療效能　提到疾病或症狀

| | |
|---|---|
| 延緩記憶退化、記憶力退化 | 3 件 |
| 失智 | 2 件 |
| 腦霧、恍神 | 2 件 |
| 慢性疲勞 | 1 件 |

提到失智、記憶退化就是在談疾病；連有許可證的健康食品這樣寫也被罰。

## 誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

| | |
|---|---|
| 消除疲勞、擺脫疲憊 | 43 件 |
| 思緒清晰、活力思緒 | 21 件 |
| 提升記憶力 | 18 件 |
| 補腦、活化腦細胞 | 18 件 |
| 提升專注力 | 14 件 |
| 提升耐力、預防肌少 | 6 件 |



資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

# 真實案例：這樣寫被罰了

115 年 8 月公告｜網站

**HOW BOMB 蠔蚌｜薑黃蜆｜應酬神隊友**

## 罰 65 萬元

食安法 §28 I

> 「記憶力開始衰退」
>
> 「甦醒思緒能捷」

115 年 10 月公告｜電視

**蓉憶記膠囊（衛部健食字第 A00345 號）**

## 罰 20 萬元

健康食品管理法 §14 I

> 「延緩記憶退化，補腦要趁早」
>
> 「台灣每12人就有1人失智」

115 年 6 月公告｜網站

**白蘭氏雞精（衛署健食字第 A00063 號）**

## 罰 13 萬元

健康食品管理法 §14 I

> 「12天提升專注反應力」
>
> 「腦年齡測驗」



資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

# 改寫對照：換成可用說法

| 被罰說法 | 建議改法 | 依據 |
| --- | --- | --- |
| 消除疲勞 | 「增強體力」「精神旺盛」；健康食品「抗疲勞」許可者，依核准內容 | 附件一；健康食品管理法 |
| 思緒清晰、提升專注力 | 含維生素 B12 且含量達標時，可寫「維生素 B12 增進神經系統的健康」 | 附件二（維生素 B12） |
| 延緩記憶退化、預防失智 | 刪除，屬於疾病 | 準則 §5 |
| 補腦、活化腦細胞 | 刪除，沒有可替代的功效說法 | 準則 §4 第 3 款 |
| 思緒清晰維持滿格戰力 | 「維生素 B1 有助於維持能量正常代謝」 | 附件二（維生素 B1） |
| 提升耐力與表現 | 「蛋白質為肌肉合成的來源之一」 | 附件二（蛋白質） |



資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

# 合法來源：可以這樣說

附件一

### 通常可使用的詞句

- 增強體力
- 精神旺盛
- 滋補強身
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

### 營養素的生理功能

- 維生素 B1、B2、菸鹼素、泛酸：有助於維持能量正常代謝
- 維生素 B6、B12：增進神經系統的健康
- 蛋白質：為肌肉合成的來源之一

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

### 須有許可證

- 抗疲勞

只能用許可證核准的功效與文字

### 允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上疾病或症狀：「感冒恢復精神」
- 把營養素功能寫成食物的功效：「牛肉富含鐵、鋅、B12等礦物質及維生素。是供給紅血球形成的原料、也可維持能量代謝」
- 加上天數或程度：「12天提升專注反應力」



資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件